

부 서 주 의

제 목 수의계약 운영기준 미준수

관 계 부 서 ☐☐☐☐☐☐센터

조 치 부 서 ☐☐☐☐☐☐센터

내 용

1. 업무 개요

☐☐☐☐☐☐센터는 「수의계약 운영기준」에 따라 부서 소관업무와 관련한 구매 및 용역의 도급계약시 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조, 동법 시행령 제26조 내지 제32조 및 동법 시행규칙 제32조 내지 제37조에 따라 경쟁입찰의 절차를 거치지 않고 수의 계약을 적용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사의 「수의계약 운영기준」 제4조(수의계약 대상) 4항에 따르면 20xx. xx. xx. 이후 체결하는 수의계약시 해당 법인으로부터 ‘퇴직자 영입현황 확인서’를 제출 받도록 하고 있고, 「한국석유공사 임직원의 이해충돌 방지 운영규정」 제9조(수의계약 체결 제한) 2항에 따라 20xx. x. xx. 이후 체결하는 수의계약시 계약의 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출 받도록 하고 있다.

따라서 [표]센터는 수의계약시 퇴직자 영입현황 확인 및 수의계약 체결제한 여부를 검토해야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [표]센터는 [표]와 같이 20xx. xx. xx. 이후 체결한 수의 계약 시 ‘퇴직자 영입현황 확인서’ 및 ‘수의계약 체결제한 여부 확인서’를 징구하지 않고 계약을 체결하였다.

[표] 수의계약 운영기준 미준수 사례

계약명	계약체결일	퇴직자 영입현황 확인서	수의계약 체결제한 여부 확인서
한국석유공사 기념품 구매 계약(1)	20xx. xx. x.	X	X
한국석유공사 기념품 구매 계약(2)	20xx. xx. x.	X	X
오피넷 챗봇 솔루션 패키지 구매	20xx. xx. xx.	O	X
기념품 구매 계약	20xx. xx. x.	X	X
오피넷 데이터 분석용 모니터 구매	20xx. xx. xx.	X	제도 시행 전
한국석유공사 기념품 구매 계약	20xx. xx. xx.	X	
오피넷 데이터관리 소프트웨어 라이선스 구매	20xx. xx. xx.	X	

관계부서 의견 [표]센터는 감사결과와 관련하여 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 [표]센터장은 수의계약 체결시 계약업체로부터 ‘퇴직자 영입현황 확인서’ 및 ‘수의계약 체결제한 여부 확인서’가 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히 수행하시기 바랍니다. (부서주의)